

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٧ ديسمبر ٢٠٢٢م، الموافق الثالث عشر من جمادى الأولى ١٤٤٤هـ، برئاسة سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس المحكمة. السادة القضاة: المستشار أحمد إبراهيم راشد الملا، نائب رئيس المحكمة، علي عبدالله الدويشان، عيسى بن مبارك الكعبي، الدكتورة منى جاسم الكواري، أحمد حمد عبدالله الدوسري، أعضاء المحكمة. وحضور السيد: عمر عبدالعزيز حساني، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٢٠٢٢) لسنة (٢٠) قضائية.

المقامة من:

شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (جارمكو).
وكيلها المحامي: ماجد محمد مجدم العطاوي.

ضد:

- ١- صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء (بصفته).
- ٢- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (بصفته).
ويمثلها جهاز قضايا الدولة.
- ٣- نقابة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم.
وكيلها: المحامي محمد مجيد الجشي.

الإجراءات

بتاريخ الثاني من يونيو سنة ٢٠٢٢م، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية طالبة الحكم:
أولاً - بقبول الدعوى شكلاً.

ثانياً - الحكم في الموضوع:

١- المضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية الصادر بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م، والإحالة الملكية رقم (أ.ح.م.١/٠٩) لسنة (٧) قضائية الصادر بجلسة ٢٥/٦/٢٠٠٩م، وعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم في النزاع العمالي الصادر في دعوتي المنازعة العمالية رقمي (١/٢٠١٧) و (٢/٢٠٢٠) بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٢م، لما فيه من مخالفة للأحكام الدستورية المذكورة ومخالفة الدستور بصدوره من جهة غير قضائية وغير مختصة بإصدار الأحكام والقرارات القضائية، وكذلك لسلب سلطة الأطراف في اللجوء إلى القضاء العادي وإجبارهم على اللجوء إلى التحكيم أمام هيئة غير قضائية.

٢- إلزام المدعى عليها الثالثة بكافة المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقدم جهاز قضايا الدولة عن المدعى عليهما الأول والثاني مذكرة طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم جواز نظر منازعة التنفيذ الماثلة لعدم صحة اتصال المحكمة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً، - احتياطياً: بعدم قبول منازعة التنفيذ لانتفاء شرط المصلحة للمدعية، مع إلزامها بالمصاريف والرسوم والأتعاب.

كما قدمت المدعى عليها الثالثة - نقابة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم - مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام أساسها القانوني.

وقدمت الشركة المدعية مذكرة ردًا على مذكرتي المدعى عليهم صممت فيها على طلباتها المبينة بصحيفة الدعوى، وبرفض الدفع المقدمة من المدعى عليهم.

كما قدم محامي الشركة المدعية مذكرة ضمنها اختصام كل من: علي جاسم محمد البحار، وجاسم حسن يوسف عبدالعال الممثل القانوني لشركة جرانت ثورنتون - عبدالعال - بصفتهم أمينَي إعادة تنظيم الشركة المدعية، وصمم في ختامها على الطلبات الواردة بلائحة الدعوى، وأضاف طلبًا جديدًا باعتبار إقامة عدد (١٤٠) دعوى عمالية فردية، استنادًا إلى حكم هيئة التحكيم المنوّه عنه، عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وقرارها في الإحالة الملكية المار ذكرهما، وأرفق بمذكرته صوراً من لوائح الدعوى العمالية أرقام: (٠٢/٢٠٢٢/١١٨٤٨/٩)، (٠٢/٢٠٢٢/١٢١٢٤/٣)، (٠٢/٢٠٢٢/١٣٢٧٧/٦) و(٠٢/٢٠٢٢/١٦٢٦٩/١) أشار إلى أنها على سبيل المثال، كما أرفق بها سند وكالته عن الخصمين المشار إليهما، وبجلسة ٢٦/١٠/٢٠٢٢م، صمم محامي الشركة على طلباته الواردة بالمذكرة المشار إليها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليها الثالثة (نقابة شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم) تقدمت بتاريخ ١٤/٢/٢٠١٦م، بشكوى إلى مجلس تسوية المنازعات الجماعية بوزارة العمل تتضمن المطالبة بالأحقية في صرف بنود ثلاثة هي المكافأة السنوية، والزيادة السنوية، والفرق في احتساب بدل الوقت الإضافي، وتمت إحالة هذا النزاع الجماعي إلى هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، وذلك طبقاً لخطاب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتاريخ ٨/٢/٢٠١٧م، بشأن النزاع المتعلق بالمطالبة بتطبيق المادتين رقمي (٤) و(٥٤) من قانون العمل والمتعلقين بمقابل ساعات العمل الإضافي دون غيرها من الطلبات، وقيدت الدعوى لدى هيئة التحكيم برقم (١) لسنة ٢٠١٧م.

وأثناء نظر النزاع أمام هيئة التحكيم وبجلسة ٢٨/٥/٢٠١٧م، دفعت المدعية (شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم) بعدم دستورية جميع مواد الفصل الثالث من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م، والمواد أرقام (١٥٨/ب، ١٥٩، ١٦٠ و ١٦٤) من هذا القانون، وقراري وزير العدل رقمي (٧٧) لسنة ٢٠١٦م و(٦) لسنة ٢٠١٨م، بشأن إعادة تشكيل هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة رقم (١٦٠) من القانون ذاته.

وبتاريخ ٥/٦/٢٠١٨م، حكمت الهيئة وقبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية بندب خبير محاسبي لبيان عناصر الدعوى الموضوعية، وبعد تقديم الخبير تقريره، تقدمت المحكمة بمذكرة تعقيباً عليه كما طلبت وقف الدعوى لحين نفاذ خطة إعادة التنظيم بمصادقة المحكمة التي تنظر دعوى إفلاس المحكم ضدها (المدعية في منازعة التنفيذ الراهنة) أو إنهاء التصفية.

وبجلسة ٢٠١٩/١٢/٣١م، قررت هيئة التحكيم في النزاعات العمالية التصريح للمحتكم ضدها بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على نصوص قانون العمل، وقراري وزير العدل سالفَي البيان، فأقامت المدعية الدعوى الدستورية رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية، والصادر فيها الحكم بجلسة ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م، بعدم قبول الدعوى وجاء بأسباب الحكم ما يلي:

وحيث إن تشكيل هيئة التحكيم في النزاعات العمالية، يصدر به قرار عن الوزير المعني بشؤون العدل كل ثلاث سنوات، وفقًا لنص المادة رقم (١٦٠) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٢م، ويتضمن هذا التشكيل ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف العليا، وثلاثة من غير القضاة، بصفتهم مُحكِّمين، ومن ثم فلا يتوافر في تلك الهيئة صفة الهيئة القضائية، لانتفاء صدور قرار بنبذ أعضائها من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على طلب الوزير المختص، وبدلاً من ذلك يصدر بتشكيل هيئة التحكيم قرار عن وزير العدل، فضلاً عن افتقارها إلى أغلبية العنصر القضائي في تشكيلها، ومن ثم فإنها لا تعدو، والحال هذه، أن تكون لجنة إدارية، ولا تُعد قراراتها أعمالاً قضائية، وانتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى على سند من أن هيئة التحكيم في النزاعات العمالية - التي ينتهي في شأنها صفة «المحكمة» - هي التي قدّرت جدية الدفع بعدم الدستورية، وصرحت للشركة المدّعية بإقامة هذه الدعوى، ومن ثم فإن الدعوى الدستورية المعروضة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

وحيث إنه عن واقعة النزاع في الدعوى التحكيمية رقم ٢٠٢٠/٢، فقد تقدمت المحكمة (المدعى عليها الثالثة) بشكوى عمل جماعية إلى مجلس تسوية المنازعات الجماعية بتاريخ ١٠/١٠/٢٠١٨م، بالطلبات المبينة فيها، وبجلسة ٧/٤/٢٠٢٠م، قدمت المحكمة مذكرة شارحة انتهت فيها إلى طلب الحكم:

بالزام المُحتكم ضدها بأن تؤدي للعاملين قيمة الزيادة السنوية ومكافأة الخدمة الطويلة والمكافأة السنوية وغيرها من الطلبات المبينة تفصيلاً في تلك المذكرة. وبجلسة ٢٢/١٢/٢٠٢٠م، قدمت المُحتكم ضدها (المدعية) مذكرة انتهت فيها إلى طلب وقف الدعوى لحين نفاذ خطة إعادة التنظيم، وفي الموضوع الحكم برفض الدعوى أو برفعها قبل الأوان.

وبجلسة ٢٠٢١/٣/١٦م، تقدمت المحكمة بلائحة إدخال أمني التفليسة عن المحكم ضدها، وبذات الجلسة حكمت هيئة التحكيم بوقف الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم في دعوى الإفلاس رقم (٠٢/٥٦٣/٢٠١٩/٠٢) وبجلسة ٢٠٢١/١٢/٣١ قررت هيئة التحكيم إعادة الدعويين من الوقف بعد صدور حكم في دعوى الإفلاس بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١، وقررت ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد.

وبجلسة ٢٠٢٢/٣/٢٢م، حكمت الهيئة: بإجابة المحكمة إلى بعض طلباتها في الدعويين ورفضت البعض الآخر على النحو المبين بمنطوق الحكم.

وحيث إن الشركة المدعية (في الدعوى الراهنة) تراءى لها أن هيئة التحكيم استندت في قضائها - السالف الذكر- إلى أحكام مواد قانون العمل في القطاع الأهلي التي خولتها النظر في هذا النزاع والفصل فيه، وأن ذلك القضاء يعد عقبة في تطبيق أحكام دستورية ومبادئ استقرت عليها المحكمة الدستورية، وأنه يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) لسنة (١٨) قضائية - السالف البيان - باعتبار هيئة التحكيم لجنة إدارية غير قضائية، كما يمثل عائقاً في سبيل تنفيذ مقتضى القرار الصادر بشأن الإحالة الملكية رقم (أ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية الصادر بجلسة ٢٠٠٩/٦/٢٥م. بأن المواد أرقام (١، ١٠، ٢٣، ٢٤، ٢٦) من مشروع القانون المعروض غير مطابقة لأحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب، التي ورد بها أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغيار يعين باختيارهما، أو بتفويض منهما، أو على ضوء شروط يحددها، ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار يكون نائياً عن شبهة الممالة، مجرداً من التحامل، وقاطعاً لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين إنفاذاً لقاعدة قانونية أمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، وذلك سواء كان موضوع التحكيم نزاعاً قائماً أو محتملاً، ذلك أن التحكيم مصدره الاتفاق، إذ يحدد طرفاه - وفقاً لأحكامه - نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما، أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه ترتد السلطة الكاملة التي تباشرها المحكمة عند البت فيها.

وتتعى المدعية على حكم هيئة التحكيم - موضوع منازعة التنفيذ - أنه يسلبها حقها في اللجوء إلى القاضي الطبيعي ويجبرها على الخضوع للتحكيم أمام هيئة غير قضائية، وأن قراراتها لا تعد أعمالاً قضائية وذلك لافتقارها إلى أغلبية العنصر القضائي في تشكيلها ولانتهاء صدور قرار بندب أعضائها من المجلس الأعلى للقضاء. وانتهت المدعية في صحيفة دعوى منازعة التنفيذ إلى طلب الحكم بطلانها السالفة الذكر.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم الدستوري لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداها، وتعطل تبعاً لذلك أو تقيّد اتصال حلقاته وتضامها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنه في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنازل من جريان آثارها في مواجهة الكافة دون تمييز، بلوغاً للغاية المبتغاة منها في تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم، إنما يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - تحول فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحاً مكتملاً أو مقيّداً لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً، فإذا لم تكن بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعدُّ طريقاً للطعن في الأحكام القضائية وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.

وحيث إنه لما كان من المقرر - وفقاً لقضاء هذه المحكمة - أن إعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك استناداً إلى أن محكمة الموضوع هي التي تنزل بنفسها على الوقائع المطروحة عليها قضاء المحكمة الدستورية، باعتباره مفترضاً أولاً للفصل في النزاع الموضوعي الدائر حولها، ومن ثم فهي المنوط بها تطبيق نصوص القانون في ضوء أحكام المحكمة الدستورية، الأمر الذي يستلزم - كأصل عام - اللجوء إلى تلك المحاكم ابتداءً لإعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية على الوجه الصحيح، وليضحى اللجوء إلى هذه المحكمة هو الملاذ الأخير لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتحول دون جريان آثارها، بما لازمه أن الحكم الذي يعد عقبة في تنفيذ أحكام هذه المحكمة وقراراتها، يجب أن يكون باتاً، وأن يتوافر هذا الشرط عند إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية، لتعلق الأمر بأحد شروط صلاحية هذا الحكم لأن يكون عقبة في التنفيذ تستنهض ولاية هذه المحكمة لإزاحتها، تمكيناً لأحكامها وقراراتها من إنتاج آثارها القانونية كما قصدت إليه المحكمة، وضمنته مدونات أحكامها وقراراتها، والذي لا يتأتى توافره إلا بصيرورة هذا الحكم باتاً، ذلك أن مناط قبول منازعة التنفيذ لا يكون متحققاً متى كانت العقبة يمكن ردها وإنهاء الآثار القانونية المصاحبة لها أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، باتخاذ إجراء قانوني آخر يلزم اتباعه قبل سلوك طريق منازعة التنفيذ، وهي أمور تتعلق في جملتها بأصل الحق في رفع الدعوى وأساسه، والعلاقة القانونية بين أطرافها، التي يرجع تحديدها - كأصل عام - إلى تاريخ إقامة الدعوى، خاصة أن الأمر يتصل بحق ذوي الشأن ومن بينهم الحكومة، في إعداد دفاعهم، وتقديم ملاحظاتهم، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، خلال المواعيد التي حددتها المادة رقم (٢٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي تصبح الدعوى بانقضائها - بحسب الأصل - مهياً للفصل فيها طبقاً لنصوص المواد أرقام (٢٣)، (٢٤)، (٢٥) من قانون هذه المحكمة، ليضحى اشتراط صيرورة الحكم باتاً عند رفع الدعوى، شرطاً لازماً لقبول الدعوى، وأن تخلفه يستتبع القضاء بعدم قبولها.

وحيث إن حكم هيئة التحكيم في النزاعات العمالية في الدعويين رقمي (١) لسنة ٢٠١٧ و (٢) لسنة ٢٠٢٠ - مطعون عليه من المدعية أمام محكمة التمييز بالطعن رقم (١٨/٢٠٢٢/٠٠٠٤/٩) بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢م، طالبة أولاً: الحكم وقبل الفصل في الموضوع - بقبول الدفع بعدم الدستورية والتصريح للطاعنة بتقديم الدعوى بعدم دستورية ذات النصوص المطعون عليها في الدعوى الدستورية رقم (د/١/٢٠٢٠) الصادر فيها الحكم المنازع في تنفيذه، ثانياً - الحكم بنقض الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى. وفي مذكرة تكميلية - قدمتها المدعية (في الدعوى الراهنة) أمام محكمة التمييز - طلبت فيها القضاء بعدم الاعتداد بالحكم المطعون فيه إعمالاً لمقتضى حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/١/٢٠٢٠) الصادر بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٠م، وبتاريخ ٥/٥/٢٠٢٢م، طعنت النقابة المدعى عليها الثالثة على هذا الحكم بالطعن رقم (٢٨/٢٠٢٢/١٥٩/٩) بطلب الحكم أصلياً: نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في النزاع العمالي الجماعي رقم (٢٣/٢٠١٧/١/٩) والنزاع رقم (٢٣/٢٠٢٠/٢/٩) والقضاء مجدداً بطلبات الطاعنة. واحتياطياً: نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى لدائرة مختصة للفصل في موضوعه، ومن ثم يكون الأمر ما زال معروضاً على محكمة التمييز، لتقول كلمتها في شأن إعمال آثار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في الدعوى السالفة الإشارة على النزاع الموضوعي، باعتبار أن ذلك مفترض أولى للفصل فيه، من خلال التزام محكمة التمييز - كسائر جهات القضاء المختلفة، بتطبيق نصوص القانون في ضوء ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية بشأنها، إعمالاً لنص المادة رقم (١٠٦) من الدستور، ونص المادتين رقمي (٣٠) و (٣١) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية، والتي بمقتضاها تكون الأحكام والقرارات الصادرة عنها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء المختلفة، وتكون لها الحجية المطلقة بالنسبة إليهم.

متى كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد استبقت الأمر، بإقامة منازعة التنفيذ المعروضة، ابتغاء الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في الدعوى المشار إليها، وقرارها في الإحالة الملكية - السالفة الذكر - وإعمال آثارهما على النزاع الموضوعي، وصولاً إلى بطلان حكم هيئة التحكيم في النزاعات العمالية - السالف البيان - ولم تفصل محكمة التمييز بعد في الطعن، لتنحل - بهذه المثابة - منازعة التنفيذ المعروضة إلى طعن على الحكم الصادر في النزاع الموضوعي، وهو ما يخرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.

وحيث إنه عن طلب الشركة المدعية اعتبار إقامة عدد (١٤٠) دعوى عمالية فردية استناداً إلى حكم هيئة التحكيم محل المنازعة المعروضة، عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية وقرارها في الإحالة الملكية السالف ذكرهما، فقد جاء هذا الطلب مجهلاً، إذ قدمت الشركة وفق مذكرتها صوراً لعدد من لوائح تلك الدعاوى - على النحو المتقدم ذكره - أشارت إلى أنها على سبيل المثال، دون تحديد كامل لهذه الدعاوى، والبيانات الجوهرية المحددة لموضوعها، والطلبات المطروحة بها، وما تم في شأن الفصل فيها، وكان قيد لوائح الدعاوى، بما يفيد إقامتها أمام الجهة المختصة، لا يمثل في ذاته عقبة في التنفيذ، إذ يلزم أن يتبلور العائق الذي يقف في سبيل تنفيذ الحكم أو القرار الصادر من المحكمة الدستورية في تصرف قانوني نافذ بصورة نهائية وباتة، منتجاً لأثار قانونية تحول دون انسياب آثار حكمها أو قرارها، ذلك أن عوائق التنفيذ التي تختص هذه المحكمة بإزاحتها لا تمتد إلى أي عمل تمهيدي أو إجراء افتتاحي، كقيد لوائح الدعاوى، التي تدخل ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية، التي تكون في مجموعها، عند تمامها بالحكم البات، عملاً قانونياً مكتملاً، يصلح أن يكون محلاً لمنازعة التنفيذ، مما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب، والالتفات عن باقي الدفوع المقدمة من جهاز قضايا الدولة، والمدعى عليها الثالثة المار ذكرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة